

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2110/2532

นายสวาท แก้วคำ

โจทก์

นายสมบัติ นิศราธิกุล กับพวก

จำเลย

นายคำเผ่า สมบูรณ์ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น จึงห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าการกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ดังที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 326, 328, 83, 91 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 เฉพาะจำเลยที่ 1 ให้ประทับฟ้องยกฟ้อง ข้อหาอื่นและจำเลยที่ 2 ที่ 3

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 71)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 72)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงว่า คดีของโจทก์ไม่มีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ที่โจทก์ฎีกาว่า ตามข้อนำสืบของโจทก์ฟังได้ว่าคดีโจทก์มีมูลความผิดตามฟ้อง มาตรา 157 นั้นเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา โจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงว่า คดีของโจทก์ไม่มีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ที่โจทก์ฎีกาว่า ตามข้อนำสืบของโจทก์ฟังได้ว่าคดีโจทก์มีมูลความผิดตามฟ้อง มาตรา 157 นั้นเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา โจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ประกาศนียบัตร อรรถาภิธาน-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ